

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2847/2541

นาย รัตน์ ปิยะ การุณ
นาง ทอง สโมสร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 1356

การที่ ป. ไม่ขอให้เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินคดีฐานทำให้เสียทรัพย์แก่จำเลยทั้งสอง ก็เนื่องจากจำเลยทั้งสองรับว่าจำเลยทั้งสองจะปลูกสร้างบ้านใหม่ให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ ป. ไม่ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองที่รื้อบ้านพิพาทจึงเป็นการประนีประนอมยอมความระงับข้อพิพาทระหว่าง ป. กับจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองจึงมีหน้าที่จะต้องปลูกสร้างบ้านพิพาทขึ้นใหม่ตามข้อตกลงดังกล่าวและเมื่อตามข้อตกลงดังกล่าว ป. ไม่จำเป็นต้องร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างบ้านพิพาทขึ้นใหม่ โจทก์ในฐานะทายาทผู้รับสิทธิเรียกร้องดังกล่าวของ ป. ก็ไม่จำเป็นต้องร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างบ้านพิพาทกับจำเลยทั้งสองด้วยจำเลยทั้งสองต้องเป็นผู้ออกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างบ้านดังกล่าวเอง

โจทก์ฟ้องว่า เดิมนายปิ่น ปิยะการุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ 36 นายปิ่นทำพินัยกรรมยกบ้านดังกล่าวให้แก่โจทก์และตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดก ระหว่างที่นายปิ่นมีชีวิตอยู่จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนบ้านดังกล่าวบางส่วนโดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากนายปั้น นายปั้นนำความไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวนจำเลยทั้งสอง ยอมรับว่าได้รื้อถอนบ้านดังกล่าวจริง และจะดำเนินการปลูกสร้างบ้านให้ใหม่ในสภาพ เดิม ต่อมาจำเลยทั้งสองได้รื้อบ้านออกทิ้งหลัง หลังจากนั้นนายปั้นเรียกร้องให้จำเลย ทั้งสองร่วมกันปลูกสร้างบ้านให้ใหม่หลายครั้ง แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยจนกระทั่ง นายปั้นถึงแก่ความตาย โจทก์ในฐานะทายาทผู้รับพินัยกรรมของนายปั้นจึงได้รับ สิทธิเรียกร้องดังกล่าว และแจ้งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันสร้างบ้านพิพาทให้ตามเดิม เป็นเงิน 500,000 บาทแต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกัน ปลูกสร้างบ้านทรงไทยชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 3 ห้องนอน ตามแบบแปลนการก่อสร้าง และสถานที่ก่อสร้างเอกสารท้ายคำฟ้อง ด้วยวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างของจำเลยทั้ง สองให้แก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติให้โจทก์เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโดยให้ จำเลยทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

จำเลยทั้งสองให้การว่า เดิมบ้านพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์รวมของนายปั้นและนาง เสาร์ สโมสร ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยานางเสาร์มีบุตรกับสามีคนก่อน 1 คน คือนาย สวัสดิ์ สโมสรซึ่งเป็นสามีของจำเลยที่ 1 และเป็นบิดาของจำเลยที่ 2 เมื่อนางเสาร์ ถึงแก่ความตาย นายสวัสดิ์ได้รับมรดกบ้านพิพาทส่วนของนางเสาร์ ต่อมาเมื่อนาย สวัสดิ์ถึงแก่ความตายกรรมสิทธิ์บ้านพิพาทส่วนของนายสวัสดิ์เป็นมรดกตกได้แก่ จำเลยทั้งสองจำเลยทั้งสองได้ตกลงกับนายปั้นจะซ่อมแซมบ้านพิพาทให้มีสภาพดีขึ้น และจำเลยที่ 2 ได้ดำเนินการถมดินให้สูงขึ้นและเริ่มรื้อถอนส่วนที่ผุพังออกก่อนแล้ว รื้อเอาไม้กระดานที่ดีมาซ่อมแซมเนื่องจากเป็นฤดูฝนน้ำท่วมข้างดินยังไม่แน่นและ แข็งตัว จึงยังซ่อมแซมไม่ได้ การที่นายปั้นทำพินัยกรรมยกบ้านพิพาททิ้งหลังให้แก่ โจทก์เกินกว่าที่ตนมีกรรมสิทธิ์ พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันปลูกสร้างบ้านไม้ทรงไทยชั้นเดียว 1 ห้องนอน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 7 เมตร โครงสร้างบ้านเป็นไม้เนื้อแข็ง หลังคา

มุงสังกะสีและกระเบื้อง บันไดไม้เนื้อแข็งบนที่ดินสาธารณะหมู่ที่ 8 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด้วยวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างและค่าใช้จ่ายของโจทก์ และจำเลยทั้งสองร่วมกัน หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติให้โจทก์เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเองด้วยค่าใช้จ่ายของโจทก์และจำเลยทั้งสองร่วมกัน แล้วให้โจทก์จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านร่วมกัน

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันปลูกสร้างทรงไทยชั้นเดียว 1 ห้องนอน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 7 เมตร โครงสร้างบ้านเป็นไม้เนื้อแข็ง หลังคามุงสังกะสีกระเบื้อง บันไดไม้เนื้อแข็งบนที่ดินสาธารณะหมู่ที่ 8 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด้วยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสองร่วมกัน หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติให้โจทก์เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเองด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสองร่วมกันได้ โจทก์และจำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านที่ปลูกสร้างร่วมกัน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่านายปันกับนางเสาร์อยู่กินกันฉันสามีภริยา มีทรัพย์สินร่วมกันคือบ้านพิพาทเป็นไม้ทรงไทยชั้นเดียว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2526 นางเสาร์ถึงแก่ความตาย กรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาทส่วนของนางเสาร์ตกได้แก่นายสวัสดิ์ซึ่งเป็นบุตรของนางเสาร์กับสามีเก่า และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2526 นางเสาร์ถึงแก่ความตาย กรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาทส่วนของนางเสาร์ตกได้แก่นายสวัสดิ์ซึ่งเป็นบุตรของนางเสาร์กับสามีเก่า และเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2528 นายสวัสดิ์ถึงแก่ความตาย กรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาทของนายสวัสดิ์ตกได้แก่จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นภริยาและบุตรของนายสวัสดิ์ ต่อมาวันที่ 30 สิงหาคม 2537 นายปันทำ

พินัยกรรมยกบ้านพิพาทให้โจทก์ซึ่งเป็นน้องของนายปั้นครั้นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2537 จำเลยทั้งสองรื้อถอนบ้านพิพาทออกไปบางส่วนต่อมาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2537 นายปั้นไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางแพ่ว่าจำเลยทั้งสองรื้อถอนบ้านพิพาทบางส่วน จำเลยทั้งสองซึ่งไปที่สถานีตำรวจด้วยยอมรับว่าได้รื้อถอนจริง และจะก่อสร้างให้ใหม่คืนสู่สภาพเดิม นายปั้นจึงแจ้งว่ายังไม่ประสงค์จะดำเนินคดีฐานทำให้เสียทรัพย์แก่จำเลยทั้งสอง โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงชื่อและพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐาน แต่จำเลยทั้งสองยังไม่ได้ปลูกสร้างบ้านพิพาทให้ใหม่คืนสู่สภาพเดิม ตามที่ตกลงกันจนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2538 นายปั้นถึงแก่ความตาย โจทก์ในฐานะผู้รับมรดกบ้านพิพาทส่วนของนายปั้นตามพินัยกรรมเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองปลูกสร้างบ้านพิพาท แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองมีว่า โจทก์จะต้องออกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างบ้านพิพาทร่วมกับจำเลยทั้งสองหรือไม่ เห็นว่าการที่ ป.ไม่ขอให้เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินคดีฐานทำให้เสียทรัพย์แก่จำเลยทั้งสองก็เนื่องจากจำเลยทั้งสองรับว่าจำเลยทั้งสองจะปลูกสร้างบ้านใหม่ให้คืนสู่สภาพเดิม และที่จำเลยทั้งสองรับว่าจะปลูกสร้างบ้านใหม่ให้คืนสู่สภาพเดิมก็เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ ป.ไม่ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองที่รื้อบ้านพิพาทนั่นเองมีผลเป็นการประนีประนอมยอมความระงับข้อพิพาทระหว่าง ป.กับจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองจึงมีหน้าที่จะต้องปลูกสร้างบ้านพิพาทขึ้นใหม่ตามข้อตกลงดังกล่าวเมื่อตามข้อตกลงดังกล่าว ป.ไม่จำเป็นต้องร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างบ้านพิพาทขึ้นใหม่ โจทก์ในฐานะทายาทผู้รับสิทธิเรียกร้องดังกล่าวของ ป.ก็ไม่จำเป็นต้องร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างบ้านพิพาทกับจำเลยทั้งสองด้วย จำเลยทั้งสองต้องเป็นผู้ออกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างบ้านดังกล่าวเอง

พิพากษายืน

(อ่านวย เต้พันธ์-อร่าม หุตาंगุร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>